

1. 업무개요

♠♠본부 ♣♣처 ★★부(이하 “★★”라 한다)는 공단 「직제규정세칙」에 따라 공사·용역 등의 계약, 계약과 관련한 동반성장 추진에 관한 업무를 수행하고 있으며, 「용역사업 관리 및 정산 지침」(지침 제415호, 일부개정 2023. 6. 26.) 등 공단 입찰계약 집행기준의 제·개정을 담당하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 ‘국가계약법’이라 한다) 제5조 (계약의 원칙) 제3항에 따르면 계약담당공무원은 계약을 체결할 때 이 법 및 관계 법령에 규정된 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약 또는 조건을 정해서는 아니 된다.

국가계약법 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 ‘지방계약법’이라 한다)에 따르면 계약금액을 계약 시 확정하는지 사후정산하는지에 따라 계약의 종류를 아래 [표 1]과 같이 확정계약, 개산계약 및 사후원가검토 조건부계약으로 나눌 수 있다.

[표 1] 확정계약, 개산계약 및 사후원가검토조건부계약 개념

구 분	확정계약	개산계약	사후원가검토조건부 계약
개념	· 계약금액을 확정하여 계약을 체결하는 계약방법 · 정부계약의 원칙, 통상적인 계약 형태	· 미리 가격을 정할 수 없을 때 개략적인 금액으로 계약을 체결하고 계약이행이 완료된 후 정산하는 계약방법	· 예정가격을 구성하는 일부 비목별 금액을 결정할 수 없는 경우 계약이행이 완료된 후 해당 비목의 원가를 검토하여 정산하는 방식의 계약방법
근거 법령	· 국가계약법 제11조 · 지방계약법 제14조	· 국가계약법 제23조, 시행령 제70조 · 지방계약법 제28조, 시행령 제81조~86조	· 국가계약법 시행령 제73조 · 지방계약법 시행령 제89조

또한, 계약 금액의 결정방법에 따라서는 아래 [표 2]와 같이 총액계약과 단가계약으로 구분할 수 있다.

[표 2] 총액계약, 단가계약 개념

구 분		총액계약	단가계약
개념		· 계약목적물 전체에 대하여 총액으로 체결하는 계약방법 · 통상적인 계약 형태	· 일정 기간 계속하여 제조, 수리, 가공, 매매, 공급, 사용 등의 계약을 할 필요가 있을 경우 해당 연도 예산의 범위에서 단가에 대하여 체결하는 계약방법
근거 법령		-14)	· 국가계약법 제22조 · 지방계약법 제25조, 시행령 제79조
차이점	추정가격	총 소요 금액	추청단가 × 조달 예정수량
	계약보증금	계약금액의 100분의 10 이상	매회별 이행예정량 중 최대량에 계약단가를 곱한 금액의 100분의 10 이상

개산계약, 사후원가검토조건부 계약과 계약서에 일부 비목에 대하여 정산하기로 정한 계약을 제외하고 총액 확정계약으로 체결된 계약에서는 계약상대자의 비용 지출내역으로 계약 금액을 정산하지 않는 것이 원칙이다.(기획재정부 유권해석, 계약제도과 - 1158, 2012. 9. 4.)

14) ‘총액계약’이라는 용어는 국가계약법 및 지방계약법에 명시되어 있지 않으며, ‘단가계약’에 대응되는 개념으로 사용되는 용어임

일부 비목에 대하여 정산하기로 정한 계약과 관련하여, 법원 판례(창원지방법원 통영지원 2020가단14047)에 따르면 계약 법령 및 규정에서는 계약의 적정한 이행을 위하여 계약상대방과의 합의에 따라 특약을 정하는 것을 금지하거나 제한하고 있지 않으며, 비목별 원가를 사전에 정할 수 있다고 하더라도 사후정산을 전제로 한 사후원가검토조건부 계약을 체결할 수 있다. 다만, 이 경우 입찰 시 사후정산에 관한 특수조건을 과업내용서 등 제조건에 명기하는 것이 요구된다.

한편, ★★부는 공단이 발주하는 용역사업을 효율적으로 관리하기 위해 용역사업비의 산정·관리·사용 및 정산에 필요한 세부사항을 정한 「용역사업 관리 및 정산 지침」(이하 ‘정산지침’이라 한다)을 제정하여 운영중이며, 지침 제2조(적용범위)에 따르면 개산계약, 사후원가검토조건부 계약 또는 정산대상용역 중 지침 적용 여부를 제조건(과업내용서, 계약특수조건 등)에 명기한 사업에 한하여 지침을 적용하도록 정하고 있다.

따라서, ★★부는 총액 확정계약임에도 제조건에 사후정산에 관한 특수조건을 구체적으로 명기하지 않음으로써 불필요한 정산서류를 제출받아 계약금액과 실제 지출비용의 차액을 감액하는 등 계약상대자의 정당한 이익을 부당하게 제한하는 불공정 사례 발생을 예방할 수 있도록 정산지침의 적용 범위를 구체화하는 등의 개선 방안을 마련할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 특정감사 기간 중 공단 임직원 및 주요 이해관계자들을 대상으로 실시한 ‘공정성 점검 및 규제제거 아이디어 공모’에서 총액 확정계약 방식의 용역사업에

대한 과도한 사후정산 증빙자료 요구와 관련한 개선요청 의견이 접수되어 관련 사항을 점검하였다.

점검 결과, 2024년 1분기 동안 ★★부에 접수된 총액 확정계약 방식의 일반 용역 계약의뢰 총 91건 중 54건(59.3%)이 과업내용서 등 제조건에 공단 정산 지침을 기준으로 사후정산을 받도록 하는 특수조건을 명기한 것으로 확인되었다.

특히, 제조건에 사후정산 특수조건이 포함된 계약의뢰 총 54건 중 13건 (24.1%)은 직접경비 등 일부 비목을 정산대상으로 특정하지 않고 용역사업비 전체에 대하여 사후정산을 받도록 특수조건을 명기한 것으로 확인되었다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

♠♠이사(♣♣처장)는 정산대상용역의 경우 제조건에 사후정산에 관한 특수 조건을 구체적으로 명기할 수 있도록 용역사업 관리 및 정산 지침의 적용 범위를 구체화하는 방안을 검토하시기 바랍니다. 【통보】